

A

Napfény Sziget Rehabilitációs és Szociális Alapítvány**Alapító okirata**

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye: Tóth Péter
/an: Dobos Veronika
születési helye, idő: Hódmezővásárhely, 1992.
február 24.,
adóazonosító: 8420013048
lakóhely: 6800 Hódmezővásárhely, Móra
Ferenc utca 13./

2. Az alapítvány neve: Napfény Sziget Rehabilitációs és Szociális Alapítvány

Az alapítvány rövid neve: Napfény Sziget Alapítvány

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: ----

3. Az alapítvány székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 87.

Az alapítvány honlapjának címe: ----

4. Az alapítói induló vagyon: 100.000- Ft, azaz: Egyszázezer forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

5. Az alapítvány célja:

- szociális tevékenység
- esélyegyenlőség elősegítése
- hátrányos helyzetben lévők rehabilitációs tanácsadása
- hátrányos helyzetben lévők rehabilitációs foglalkoztatása
- a hátrányos helyzetben lévő egyének társasalomba való beilleszkedésének elősegítése
- a munkapiacra hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése az egyéni szükségleteik figyelembe vételével
- hátrányos helyzetű rétegek szabadidős programjainak biztosítása, programok szervezése
- hátrányos helyzetű rétegek szociális ellátáshoz kapcsolódó feladataiban való részvétel

6. Az alapítvány tevékenysége:

- az alapítványi célok elérése érdekében ösztöndíjak és pályázatok kiírása, megítélése
- az alapítványi célokkal összhangban szakmai érdek-képviselési munka végzése társadalmi és állami fórumokon
- rászoruló lakhatásának segítése, ingatlan akadálymentesítése, lakhatásra alkalmassá tétele
- hátrányos helyzetűek beiskolázása, oktatása, iskolában való támogatása

Tóth Péter

Tóth Péter alapító

Ellenjegyzem: Dr. Bába István

Dr. BÁBA ISTVÁN

ügyvéd
6800 Szeged, Mérey u. 7.
Tél: 62/425... - 62/420-97
Adószám: 143376-2-0

- hátrányos helyzetben lévők részére programok szervezése
- szakképzett tanácsadás biztosítása a hátrányos helyzetűeknek
- az egyéni szükségletek figyelembe vételével képzések szervezése, majd célirányos foglalkoztatás elősegítése

7. Az alapítvány jellege:

7.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítótá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

7.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8. Az alapítvány időtartama:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

9. Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az alapítvány mindenkorinak vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Alapítványi célra az alapítás kori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

9.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10. Az alapítvány ügyvezető szerve:

10.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke:

Tóth Erika

anyja neve: Márki Erika Katalin

Szül.: Sárospatak, 1981. november 07.

lakcíme: 6600 Hódmezővásárhely, Jókai utca 117.

A kuratórium további tagjai:

Barcsik Mónika

lakcíme: 6710 Szeged, Kapisztrán út 6.

Tóth Péter

Tóth Péter alapító

Ellenjegyzem: Dr. Bába István

Dr. BÁBA ISTVÁN

ügyvéd

6700 Szeged, Mérey u. 7.

tel: 62/425-983 - 62/420-977

Adószám: 58043376-2-26

Bánfi Antal Tibor

lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó utca 4. 7/40.

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: **általános és önálló.**

- 10.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése **határozatlan** időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

- 10.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

- 10.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

- 10.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

- 10.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;

Tóth Péter

Tóth Péter alapító

Ellenjegyzem: Dr. Bába István

Dr. BÁBA ISTVÁN
 ügyvéd
 6722 Pétervárad, Mérey u. 1.
 Tel: 06-425-983 - 62/4200
 Adószám: 58043376-7

- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásai, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

11. Összeférhetetlenségi szabályok:

11.1./Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

11.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

11.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Szeged, 2023. év június 08. napján

.....
Tóth Péter alapító

Ellenjegyzem:

Szegeden, 2023. június 08. napján

Dr. Bába István egyéni ügyvéd

6722 Szeged, Mérey utca 7. 1. em. 5.

KASZ: 36056623

Dr. BÁBA ISTVÁN

ügyvéd

6722 Szeged, Mérey u. 7.

Tel: 62/425-883 - 62/420-977

Adószám: 58043376-2-26